

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

2589 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 1 de julio de 2026, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se prorroga la encomienda de gestión a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. para realizar el servicio consistente en apoyo para la elaboración de informes en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y seguimiento ambiental, suscrita mediante Acuerdo de 17 de marzo de 2023, modificada por Acuerdo de 30 de junio de 2024 y prorrogada con fecha 26 de marzo de 2026.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por el que se regulan las encomiendas de gestión, se indica que “La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada”, por lo que, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar las encomiendas de gestión en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anterior,

RESUELVO:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Acuerdo por el que se prorroga la encomienda de gestión a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), para realizar el servicio consistente en “Apoyo para la elaboración de informes en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y seguimiento ambiental, suscrita mediante acuerdo de fecha 17 de marzo de 2023, modificada por acuerdo de 30 de junio de 2024, y prorrogada con fecha 26 de marzo de 2026.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2026.- La Secretaria General Técnica, p.a. (Orden n.º 232, de 16.6.2026, del Consejero de Transición Ecológica y Energía), el Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.

ANEXO

ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), PARA REALIZAR EL SERVICIO CONSISTENTE EN “APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, SUSCRITA MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023, MODIFICADA POR ACUERDO DE 30 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA CON FECHA 26 DE MARZO DE 2026.

REUNIDOS

De una parte, D. Mariano Hernández Zapata, Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, nombrado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, por el que se nombra a los Consejeros y Consejeras del Gobierno de Canarias (BOC n.º 138, de 15.7.2023), ostentando capacidad y competencia para la suscripción del presente acuerdo de modificación de encomienda de gestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, aprobado por Decreto 1/2026, de 26 de enero, y actuando, asimismo, en nombre del órgano al que representa, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra, D. Miguel Ángel Pérez Hernández, en representación de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), con CIF A38279972, en virtud del nombramiento realizado en la sesión de su Consejo de Administración, celebrada el 3 de noviembre de 2023, el cual ha sido elevado a público e inscrito en el Registro mercantil correspondiente.

EXPONEN

1.º) Que con fecha 17 de marzo de 2023, fue suscrito acuerdo entre la entonces Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y la empresa pública Gesplan por el que se encomendó a esta última la gestión consistente en la prestación del servicio de “Apoyo para la elaboración de informes en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y seguimiento ambiental” (BOC n.º 85, de 3.5.2023).

2.º) Que con fecha 30 de junio de 2024, se modifica la citada encomienda de gestión (BOC n.º 146, de 26.7.2024), con el fin de incorporar la modalidad de pago trimestral así como para clarificar el marco jurídico de la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

3.º) Con fecha 26 de marzo de 2026, se firma el Acuerdo por el que se prorroga la Encomienda de Gestión a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), para realizar el servicio consistente en “apoyo para la elaboración de informes en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y seguimiento ambiental, suscrita mediante acuerdo de fecha 17 de marzo de 2023, y modificada por acuerdo de 30 de junio de 2024, quedando su vigencia fijada hasta el 30 de junio de 2026.

4.º) Los medios personales disponibles actualmente para la resolución de expedientes de evaluación de impacto ambiental de los que dispone la actual Dirección General de Calidad Ambiental son insuficientes, como así lo demuestra el elevado número de proyectos que están pendientes de obtener la Declaración o el Informe de Impacto Ambiental, trámite previo, preceptivo y determinante para que el órgano sustantivo pueda proceder a otorgar la autorización de los mismos. A esta carga de trabajo debe sumarse la derivada del traslado de expedientes desde la Unidad Administrativa de carácter Provisional (UAP) denominada Programa de Evaluación Ambiental de Proyectos al Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental, el cual fue operado mediante Orden n.º 41/2025, de 10 de febrero, por la que se dictan instrucciones en materia de tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos financiados con Fondos «Next Generation EU».

Por ello, resulta imperativo prorrogar el acuerdo de encomienda para que siga prestándose apoyo en la tramitación de los proyectos de competencia autonómica sometidos al procedimiento de evaluación ambiental, tanto en su modalidad ordinaria como simplificada, por dos meses adicionales, esto es, hasta el 31 de agosto de 2026.

De esta forma, en aras de una mayor simplificación, eficiencia y agilización administrativa, y dado el resultado satisfactorio de las actuaciones realizadas hasta la fecha en el marco de la referida encomienda, se opta por dar continuidad a la misma, aprovechando así el capital invertido en la formación del personal y su especialización en la materia.

5.º) Para dar cobertura presupuestaria a la presente prórroga del encargo hasta el 31 de agosto de 2026, se ha efectuado la correspondiente reserva de crédito por la cantidad total de ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y nueve euros con trece céntimos (142.879,13 euros) mediante los siguientes documentos contables:

- RC n.º 274334, contabilizado con fecha 29 de junio de 2026, por importe de ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y nueve euros con trece céntimos (142.879,13 euros).

6.º) La presente encomienda se rige por lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como por el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En virtud de lo anterior, y vista la propuesta de fecha 29 de junio de 2026 suscrita por la Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía y el Director General de Calidad Ambiental, las partes firmantes

ACUERDAN

Primero.- Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2026 la vigencia de la encomienda de gestión consistente en la prestación del servicio de “Apoyo para la elaboración de informes en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y seguimiento ambiental”, suscrita mediante Acuerdo entre la entonces denominada Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y la empresa

pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), de fecha 17 de marzo de 2023 (BOC n.º 85, de 3.5.2023), y modificada por Acuerdo de 30 de junio de 2024 (BOC n.º 146, de 26.7.2024).

Segundo.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y nueve euros con trece céntimos (142.879,13 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 12.07.456G, subconcepto 227.06.00, “Estudios, Trabajos Técnicos y Honorarios Profesionales”, para la anualidad de 2026, de conformidad con el presupuesto que se detalla a continuación:

PRÓRROGA/MODIFICACIÓN: JULIO-AGOSTO 2026						
CÓDIGO	UD	CONCEPTO	Nº	PRECIO/HORA	Nº HORAS	PRESUPUESTO
MO.001	h	Titulado Superior	9	44,01	2520,00	110.905,20 €
MO.002	h	Titulado Medio	1	35,13	280,00	9.836,40 €
MO.007	h	Auxiliar administrativo	1	19,52	280,00	5.465,60 €
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR (DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS)						1.000,00 €
SUMA COSTES DIRECTOS						127.207,20 €
Costes Indirectos 4%						5.088,29 €
Gastos Generales 8%						10.583,64 €
SUMA IMPORTE TOTAL ENCARGO						142.879,13 €

Tercero.- En todo lo demás, la presente encomienda de gestión se regirá por el Acuerdo firmado con fecha 17 de marzo de 2023, con las modificaciones incorporadas por Acuerdo de fecha 30 de junio de 2024.

Cuarto.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias de conformidad con el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, en base a lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la presente encomienda, una vez firmada, deberá publicitarse por parte de la entidad encomendada.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Acuerdo, a 30 de junio de 2026.- El Consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata.- El Consejero Delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez Hernández.